

宅地建物取引士試験 2026 年度予想問題（宅建業法・第 5 回）

第 1 部：問題編 / 最新法令準拠

問 1 宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 信託業法第 3 条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
- イ. A が、自ら所有するマンションの各住戸を、宅地建物取引業者に媒介を依頼して、不特定多数の者に反復継続して賃貸する場合、A は免許を受けなければならない。
- ウ. 宅地建物取引業者 B が、免許を受けていない C に自己の名義をもって宅地建物取引業を営む旨の表示をさせた場合であっても、C が契約の締結に至っていなければ、B は法に違反しない。
- エ. 免許を受けていない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもって広告をしてはならない。

問 2 宅地建物取引業の免許の手續等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする者は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に免許を申請しなければならない。
- イ. 免許換えにより新たに免許を受けた宅地建物取引業者は、従前の免許証を返納する必要はない。
- ウ. 宅地建物取引業者が宅地建物取引業を廃止した場合、その宅地建物取引業者は、廃止の日から 2 週間以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。
- エ. 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者が商号を変更した場合、30 日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない、あわせて免許証の書換え交付を申請しなければならない。

問 3 宅地建物取引業の免許の欠格事由と宅地建物取引士の登録の欠格事由とを比較した次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、免許を受けることができないが、宅地建物取引士の登録を受けることはできる。
- イ. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、その法定代理人が欠格事由に該当しなければ免許を受けることができるが、宅地建物取引士の登録を受けることはできない。
- ウ. 宅地建物取引業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から 5 年を経過しない者は、免許を受けることができないが、宅地建物取引士の登録を受けることには影響がない。
- エ. 免許取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出をした者で、その届出の日から 5 年を経過しないものは、免許を受けることができないが、宅地建物取引士の登録を受けることはできる。

問 4 甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者 A が、乙県内において一団の宅地（20 区画）の分譲を行うため、契約の締結を行う案内所を設置する場合に関する次の a～d の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- a. A は、当該案内所に、成年者である専任の宅地建物取引士を 1 人以上置かなければならない。
- b. A は、当該案内所での業務を開始する日の 10 日前までに、一定の事項を甲県知事及び乙県知事に届け出なければならない。
- c. A は、当該案内所の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
- d. A は、当該案内所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

ア. 一つ

イ. 二つ

ウ. 三つ

エ. 四つ

問 5 宅地建物取引士の登録（以下この問において「登録」という。）に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 登録を受けている者が、精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、その届出は、本人がしなければならず、法定代理人や同居の親族が届け出ることはいない。
- イ. 不正の手段により登録を受けたとして登録の消除の処分を受けた者は、その処分の日から 3 年を経過すれば、新たに登録を受けることができる。
- ウ. 登録を受けている者が破産手続開始の決定を受けた場合、本人が、その日から 30 日以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
- エ. 事務の禁止の処分を受けた宅地建物取引士が、その禁止の期間中に本人の申請により登録の消除を受けた場合、その者は、事務の禁止の期間が満了していなくても、直ちに新たに登録を受けることができる。

問 6 宅地建物取引士証（以下この問において「宅建士証」という。）に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 宅地建物取引士は、取引の関係者から宅建士証の提示を求められた場合であっても、重要事項の説明をする場合でなければ、宅建士証を提示する必要はない。
- イ. 宅地建物取引士は、宅建士証を提示するに当たり、個人情報保護の観点から、宅建士証の住所欄にシールを貼った上で提示することができる。
- ウ. 宅地建物取引士は、本籍を変更した場合、変更の登録の申請とあわせて、宅建士証の書換え交付を申請しなければならない。
- エ. 宅建士証の有効期間が満了した場合、当該宅建士証を交付を受けた都道府県知事に返納する必要はない。

問 7 宅地建物取引業者 A（甲県知事免許）の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. A が金銭と有価証券により営業保証金を供託している場合において、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、A は、従前の供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
- イ. A が有価証券により営業保証金を供託している場合において、主たる事務所の移転により移転後の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託したときは、従前の供託所に供託していた営業保証金を取り戻すには、還付請求権者に対する公告をしなければならない。
- ウ. A と宅地建物取引業以外の取引（A が兼業する建設業に係る工事の請負契約）をした者は、その取引により生じた債権に関し、A が供託した営業保証金から還付を受けることができる。
- エ. A が金銭と有価証券により営業保証金を供託している場合において、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、A は、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。

問 8 宅地建物取引業保証協会（以下この問において「保証協会」という。）に関する次の a～d の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- a. 保証協会は、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならないが、弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金は、弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
 - b. 保証協会の社員は、還付充当金を納付しないことにより社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から 2 週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。
 - c. 宅地建物取引業者は、保証協会に加入した日から 2 週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
 - d. 弁済業務保証金の還付を受けようとする者は、まず供託所に還付を請求し、その後に保証協会の認証を受けなければならない。
- ア. 一つ
 - イ. 二つ
 - ウ. 三つ
 - エ. 四つ

問 9 宅地建物取引業者 A が、B から、B 所有の中古住宅の売却について専任媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば（令和 7 年 1 月 1 日施行の同法施行規則の改正後の規定によるものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. A が指定流通機構に登録しなければならない事項は、当該住宅の所在、規模、形質、売買すべき価額及び法令に基づく制限で主要なものであり、当該住宅の取引の申込みの受付に関する状況は含まれない。
- イ. A は、指定流通機構への登録をした場合、B から請求があったときに限り、指定流通機構が発行する登録を証する書面を B に引き渡せば足りる。
- ウ. A は、指定流通機構に登録した当該住宅について売買の契約が成立した場合であっても、その旨を指定流通機構に通知する必要はない。
- エ. A は、指定流通機構に当該住宅の取引の申込みの受付に関する状況を登録しなければならないが、その登録内容が事実と異なるときは、監督処分の対象となり得る。

問 10 宅地建物取引業者 A が、B から既存の建物の売却の媒介の依頼を受けて一般媒介契約を締結した場合に関し、次の a～d の事項のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、同法第 34 条の 2 第 1 項の規定に基づく書面に記載しなければならないものはいくつあるか。

- a. 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
 - b. 報酬に関する事項
 - c. 当該建物を売買すべき価額について A が意見を述べたときの、その意見の根拠
 - d. B が宅地建物取引業者であるときは、媒介契約書面の交付を省略する旨
- ア. 一つ
 - イ. 二つ
 - ウ. 三つ
 - エ. 四つ

問 11 宅地建物取引業者が既存の建物の売買の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条の規定に基づく建物状況調査に関する重要事項の説明について、次のa～dの記述のうち、同法の規定によれば（令和6年4月1日施行の同法施行規則の改正後の規定によるものとする。）、正しいものはいくつあるか。

- a. 鉄筋コンクリート造の共同住宅の住戸の売買の媒介を行う場合、実施後2年を経過していない建物状況調査について、実施の有無及び実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
 - b. 木造の一戸建て住宅の売買の媒介を行う場合も、実施後2年を経過していない建物状況調査が説明の対象となる。
 - c. 既存の建物の貸借の媒介を行う場合には、建物状況調査の結果の概要を説明する必要はない。
 - d. 建物状況調査が実施されていない場合、宅地建物取引業者は、自ら建物状況調査を実施して、その結果の概要を説明しなければならない。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 12 宅地建物取引業者が区分所有建物（建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である建物をいう。）の売買又は貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定によれば（令和8年4月1日施行の同法施行規則の改正後の規定によるものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. 区分所有建物の売買の媒介において、買主が宅地建物取引業者であっても、当該一棟の建物の管理者等がマンション管理業者であるか否かについて、宅地建物取引士にその内容を説明させなければならない。
- イ. 区分所有建物の貸借の媒介において、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあっても、その内容を説明する必要はない。
- ウ. 区分所有建物の売買の媒介において、当該一棟の建物の管理者等がマンション管理業者であるか否かは、重要事項として説明すべき事項であり、重要事項説明書の記載事項でもある。
- エ. 区分所有建物の売買の媒介において、当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあっても、既に積み立てられている額を説明する必要はない。

問 13 宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明（以下この問において「重要事項説明」という。）と同法第37条の規定に基づく書面（以下この問において「37条書面」という。）とを比較した次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 宅地建物の売買において、支払金又は預り金を受領しようとする場合における保全措置の概要は、37条書面の記載事項である。
- イ. 宅地建物の売買において、代金に関する金銭の貸借のあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置は、重要事項説明の対象であり、そのあっせんに関する定めがあるときは37条書面の記載事項でもある。
- ウ. 宅地建物の売買において、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置は、重要事項説明の対象ではない。
- エ. 宅地建物の割賦販売において、現金販売価格、割賦販売価格、引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金の額並びにその支払の時期及び方法は、37条書面の記載事項である。

問 14 宅地建物取引業者Aが、売主である宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者ではない買主Cとの間の建物の売買を媒介した場合における宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）第37条の規定に基づく書面（以下この問において「37条書面」という。）に関する次のa～dの記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- a. Aが作成する37条書面に記名する宅地建物取引士は、Aの専任の宅地建物取引士である必要はない。
 - b. 37条書面は、契約が成立したときに、遅滞なく交付しなければならない。
 - c. Aが37条書面をB及びCに交付すれば、Bは、37条書面の交付義務を負わない。
 - d. 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがない場合には、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 15 宅地建物取引業者 A（消費税課税事業者）が、甲（甲所有の宅地。評価額 2,000 万円）と乙（乙所有の宅地。評価額 1,800 万円）の交換契約について、甲及び乙の双方から媒介の依頼を受け、乙が甲に交換差金 200 万円を支払う内容の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. A が甲から受領することができる報酬の上限額は、72 万 6,000 円である。
- イ. A の報酬の計算は、交換差金の 200 万円を基礎として行わなければならない。
- ウ. A が甲及び乙から受領することができる報酬の合計額の上限は、72 万 6,000 円である。
- エ. 交換の媒介の場合、報酬の計算は、甲と乙の宅地の評価額の合計額 3,800 万円を基礎として行う。

問 16 宅地建物取引業者 A が、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主 B との間で、喫茶店で建物の売買契約を締結した場合における宅地建物取引業法第 37 条の 2 の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. A がクーリング・オフについて告げる書面には、クーリング・オフによる契約の解除は買主が解除の書面を発した時にその効力を生ずる旨を記載する必要はない。
- イ. B がクーリング・オフについて書面で告げられた日から 8 日以内に解除の書面を発したが、その書面が A に到達したのが 9 日目であった場合、解除の効力は生じない。
- ウ. A は、クーリング・オフについて、口頭で告げれば足り、書面で告げる必要はない。
- エ. B がクーリング・オフにより契約を解除した場合、A は、速やかに、B から受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。

問 17 宅地建物取引業者 A が、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主 B との間で、建築工事完了前のマンションを代金 1 億 2,000 万円で売買する契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. A が手付金として 600 万円を受領しようとする場合、A は、法第 41 条に規定する手付金等の保全措置を講じなければならない。
- イ. A が手付金として 900 万円を受領しようとする場合、1,000 万円以下であるから、手付金等の保全措置を講ずる必要はない。
- ウ. A が手付金 500 万円を受領した後、引渡し前に中間金 600 万円を受領しようとする場合、A は、中間金の受領前に、受領済みの手付金を含む 1,100 万円について手付金等の保全措置を講じなければならない。
- エ. A は、手付金等の保全措置として、指定保管機関との間で手付金等寄託契約を締結する方法を講ずることができる。

問 18 宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば（令和 7 年 4 月 1 日施行の同法施行規則の改正後の規定によるものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. 宅地建物取引業者が事務所ごとに掲げる標識（宅地建物取引業者票）には、当該事務所の代表者の氏名や当該事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数等を記載する。
- イ. 宅地建物取引業者は、事務所ごとに業務に関する帳簿を備えなければならないが、その記載事項を電子計算機に備えられたファイル等に記録して保存することは認められていない。
- ウ. 宅地建物取引業者は、従業者名簿を備えていれば、従業者に従業者証明書を携帯させる必要はない。
- エ. 宅地建物取引業者は、案内所にも、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

問 19 宅地建物取引業者に対する監督処分に関する次の a～d の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。

- a. 宅地建物取引業者に対して業務停止処分をすることができるのは、その免許権者に限られる。
 - b. 宅地建物取引業者が不正の手段により免許を受けたときは、免許権者は、その免許を取り消さなければならない。
 - c. 免許権者は、宅地建物取引業者の免許を取り消したときであっても、その旨を公告する必要はない。
 - d. 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならない。
- ア. a、b
 - イ. a、c
 - ウ. b、d
 - エ. c、d

問 20 宅地建物取引業者 A が、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主に新築住宅を販売する場合における特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結（以下この問において「資力確保措置」という。）に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. A が供託すべき住宅販売瑕疵担保保証金の額は、基準日前 10 年間に自ら売主として買主に引き渡した新築住宅の戸数に応じて算定され、床面積の合計が 55㎡以下の住宅は、2 戸をもって 1 戸と数える。
- イ. 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、買主が新築住宅の引渡しを受けた時から 5 年以上の期間にわたって有効なものでなければならない。
- ウ. 資力確保措置を講ずる義務は、新築住宅の売買の媒介を行う宅地建物取引業者にも課される。
- エ. A は、住宅販売瑕疵担保保証金を供託していれば、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなくても、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約の締結を制限されることはない。